

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dolo, Culpa e Preterdolo (arts. 18 e 19 do CP)

DOLO

Pela teoria tripartida, a caracterização de um **CRIME** depende a ocorrência de **FATO TÍPICO**, **ANTI JURÍDICO** e **CULPÁVEL**.

A configuração do **FATO TÍPICO** depende de alguns elementos, dentre eles, a **CONDUTA**, isso porque ninguém comete um crime em **PENSAMENTO**. Pensar em fazer algo não é crime.

O crime exige uma **CONDUTA**: uma **AÇÃO** ou uma **OMISSÃO**.

Houve épocas em que uma simples **AÇÃO** que **CAUSASSE** um resultado já servia para caracterizar um **FATO TÍPICO**. É a chamada **TEORIA CAUSALISTA**. Nessa teoria, não há um questionamento sobre o dolo/culpa do agente em cometer o crime, ou seja, o dolo/culpa não integram o tipo penal. A questão da intenção, do dolo/culpa, vai ser analisada no âmbito da culpabilidade. *Por exemplo, José está dirigindo seu carro totalmente conforme os padrões de velocidade e total atenção, quando uma João (totalmente embriago) pula na frente de seu veículo. José tenta parar o carro, mas acaba atingindo e “matando” João. Veja que José agia “corretamente”, a morte de João se deve unicamente a conduta de João. No entanto, pela **TEORIA CAUSALISTA** o **FATO É TÍPICO** visto que José **CAUSOU** a morte de João, não importando o fato de ter agido SEM CULPA/DOLO.*

Injusto né!?

Para acabar com essa injustiça adota-se no Brasil a **TEORIA FINALISTA**. **FINALISTA vem de FINALIDADE**. Nesse caso, só haverá **FATO TÍPICO** se a **ação** tiver a “FINALIDADE” de produzir uma alteração no mundo. Veja a diferença, não é uma simples causa, é um comportamento com FINALIDADE. O dolo será analisado no âmbito do FATO TÍPICO, **só haverá crime se houver dolo/culpa**.

Entretanto, não é toda ação que implicará em um crime, e sim a **ação DOLOSA ou CULPOSA**.

Feita essa introdução, vamos estudar o **DOLO**.

Dolo é a consciência e a vontade na realização da conduta descrita em um tipo penal:

"Dolo é o comportamento psíquico contrário à ordem jurídica e como tal deve ser aferido no momento do delito" (TJSP - EI - Rel. Chiaradia Netto - RT 385/77).

O Código Penal define o que é crime DOLOSO:

Art. 18 – Diz-se o crime:

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

Veja que o crime é DOLOSO em dois casos:

- Quando o agente quis o resultado – é o DOLO **DIRETO**;
- Quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado – é o DOLO **EVENTUAL OU INDIRETO**.

No **dolo direto** o agente quer o resultado (matar alguém, por exemplo) e age para concretizá-lo (atira em alguém).

Cumpra-se aprofundar um pouco. Só para você saber que existe uma **subdivisão no dolo direto**.

O dolo direto de **1º grau (primário)** é aquele cujo resultado é primariamente desejado pelo agente. José dá um tiro para matar João, e assim o faz.

O dolo direto de **2º grau (secundário)** também é chamado de dolo de consequência necessária. O dolo direto de 2º grau é aquele que irá ocorrer SECUNDARIAMENTE para alcançar o dolo de primeiro grau. José quer matar João (dolo primário), para tanto coloca uma bomba em seu avião, de forma que haverá dolo secundário em relação aos demais passageiros, visto que também serão atingidos.

No **dolo eventual** o agente assume o risco de produzir o resultado. Assumir o risco é tolerar o resultado. Assumir o risco é dizer: *“Dane-se, sei que posso causar um acidente e matar alguém, mas não ligo”*. Em outras palavras, no dolo eventual o agente ACEITA EVENTUAL ocorrência do resultado.

Ressalta-se, no entanto, que para fins de aplicação de pena, o dolo eventual e o dolo direto **tem os mesmos efeitos**.

O DOLO conhecido como **GERAL** ocorre quando o agente, acreditando já ter consumado o crime desejado, pratica nova conduta e só nesse momento acaba consumando a infração, devendo, neste caso, PELA CORRENTE MAJORITÁRIA, responder apenas por UM CRIME.

Por fim, vamos entender dois institutos intimamente ligados ao DOLO: a coação **FÍSICA** irresistível e o **ERRO DE TIPO**.

IMPORTANTE (CAI MUITO) : A coação **física** irresistível exclui a própria conduta, pois não há DOLO, não há CULPA, o agente foi FISICAMENTE compelido a fazer algo. Deste modo, não havendo dolo ou culpa, não há conduta penalmente relevante, não há crime. Por ausência de DOLO/CULPA, a coação **física** irresistível é capaz de **excluir a TIPICIDADE** pelo cometimento de um crime. *Por exemplo, uma mulher é pega a força por um homem forte. Esse homem segura as mãos da mulher fazendo-a esfaquear uma pessoa que estava dormindo. Ora, a conduta dessa mulher foi FISICAMENTE forçada. Ela não tinha dolo, nem culpa. Ela não cometeu qualquer crime.*

CUIDADO: a coação **MORAL** irresistível não exclui o dolo, e sim a culpabilidade. Na coação moral o coagido comete um FATO TÍPICO (porque agiu com dolo), porém, poderá não ser culpável, se não fosse possível exigir uma conduta diversa.

Para finalizar, vamos ao **ERRO DE TIPO**.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o DOLO:

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

ERRO é isso mesmo que você entende. O agente ERRA. A pessoa ERRA sobre alguma coisa.

No **erro de tipo essencial**, o **ERRO** do agente recai sobre um elemento essencial do TIPO PENAL. Vou dar um exemplo.

O CP assim tipifica o crime de “estupro de vulnerável”:

Estupro de vulnerável

*Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com **menor de 14 (catorze) anos**: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.*

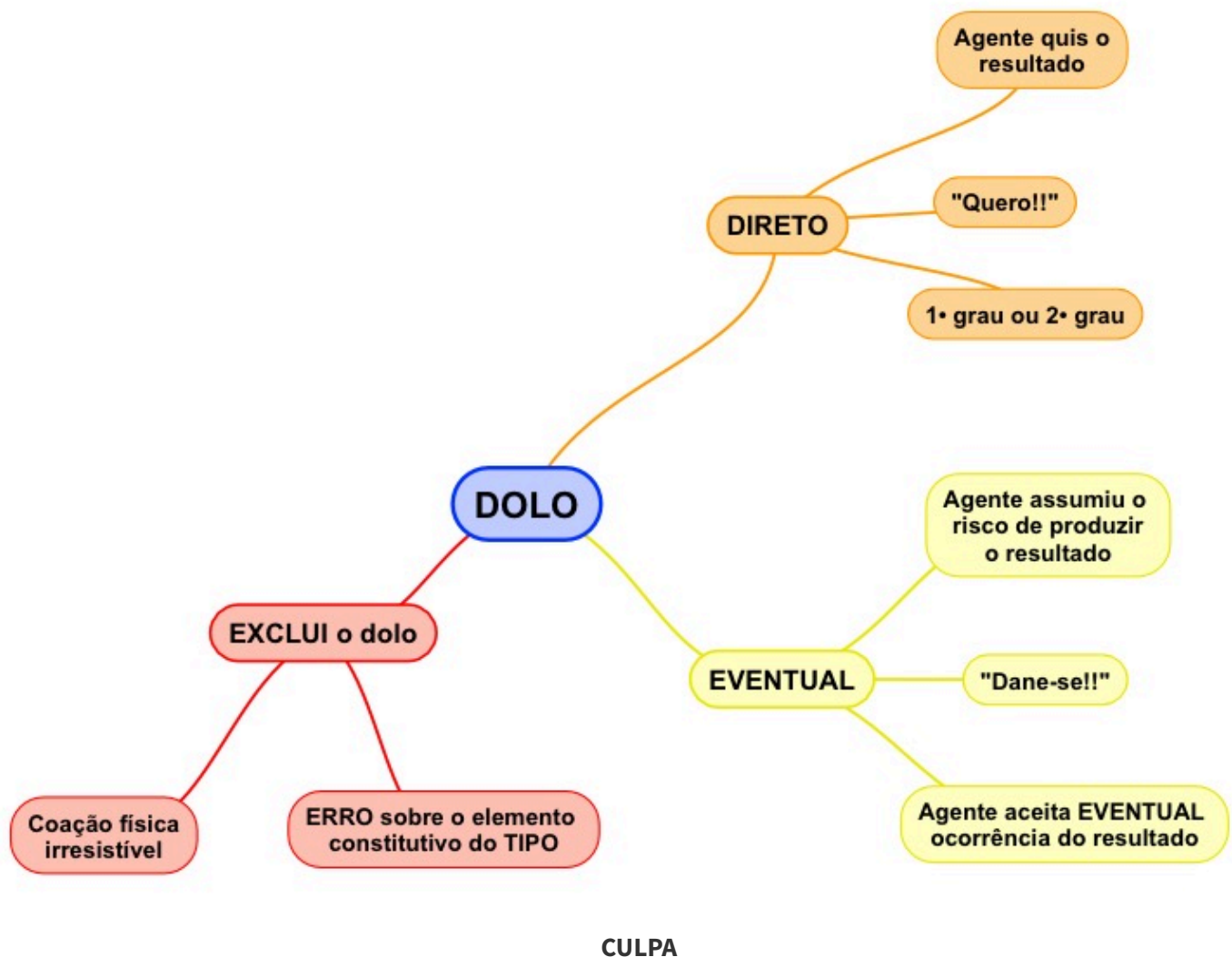
Veja que esse TIPO penal contém vários elementos, dentre eles, que a “vítima” seja menor de 14 anos.

Assim, se por uma falsa percepção da realidade, uma agente mantém relações sexuais com uma jovem de 13 anos (*que estava em casa noturna para maiores, tendo mentido a idade, por exemplo*). Claramente esse agente **NÃO tinha DOLO** em praticar “estupro de vulnerável”, pois esse motivo, seu **ERRO exclui do DOLO**.

No caso, haveria **um ERRO sobre um ELEMENTO ESSENCIAL do TIPO penal: a idade da “moça”**.

Assim, o erro de tipo é aquele que recai sobre os elementos ou circunstâncias do tipo, excluindo-se o dolo e, por consequência, a TIPICIDADE (*e não a culpabilidade, CUIDADO*).

Ressalta-se apenas que haverá crime se prevista punição para a modalidade culposa. Nesse casos, se o erro era EVITÁVEL, poderá haver punição na modalidade culposa.



Vamos recapitular.

Pela teoria tripartida, a caracterização de um **CRIME** depende a ocorrência de **FATO TÍPICO**, **ANTI JURÍDICO** e **CULPÁVEL** (reprovável).

A configuração do **FATO TÍPICO** depende de alguns elementos, dentre eles, a **CONDUTA**, isso porque ninguém comete um crime em PENSAMENTO. Pensar em fazer algo não é crime.

O crime exige uma **CONDUTA: uma AÇÃO** ou uma OMISSÃO.

Entretanto, não é toda ação que implicará em um crime, e sim a **ação DOLOSA** ou **CULPOSA**.

Feita essa introdução, vamos estudar a **CULPA**.

A palavra-chave na conduta culposa é **DESCUIDO**.

A pessoa não quer produzir um resultado, mas “sem querer” produz.

Isso não significa que todo mundo que produz um resultado “sem querer” estará agindo com CULPA.

Se o resultado for **IMPREVISÍVEL**, **não haverá culpa**.

Previsibilidade é a capacidade de uma **pessoa normal (mediana)** prever o resultado.

Assim, para haver crime culposo é **IMPRESCINDÍVEL (NECESSÁRIA)** a previsibilidade do resultado.

Se o resultado não era previsível não haverá culpa, não haverá fato típico, não haverá crime.

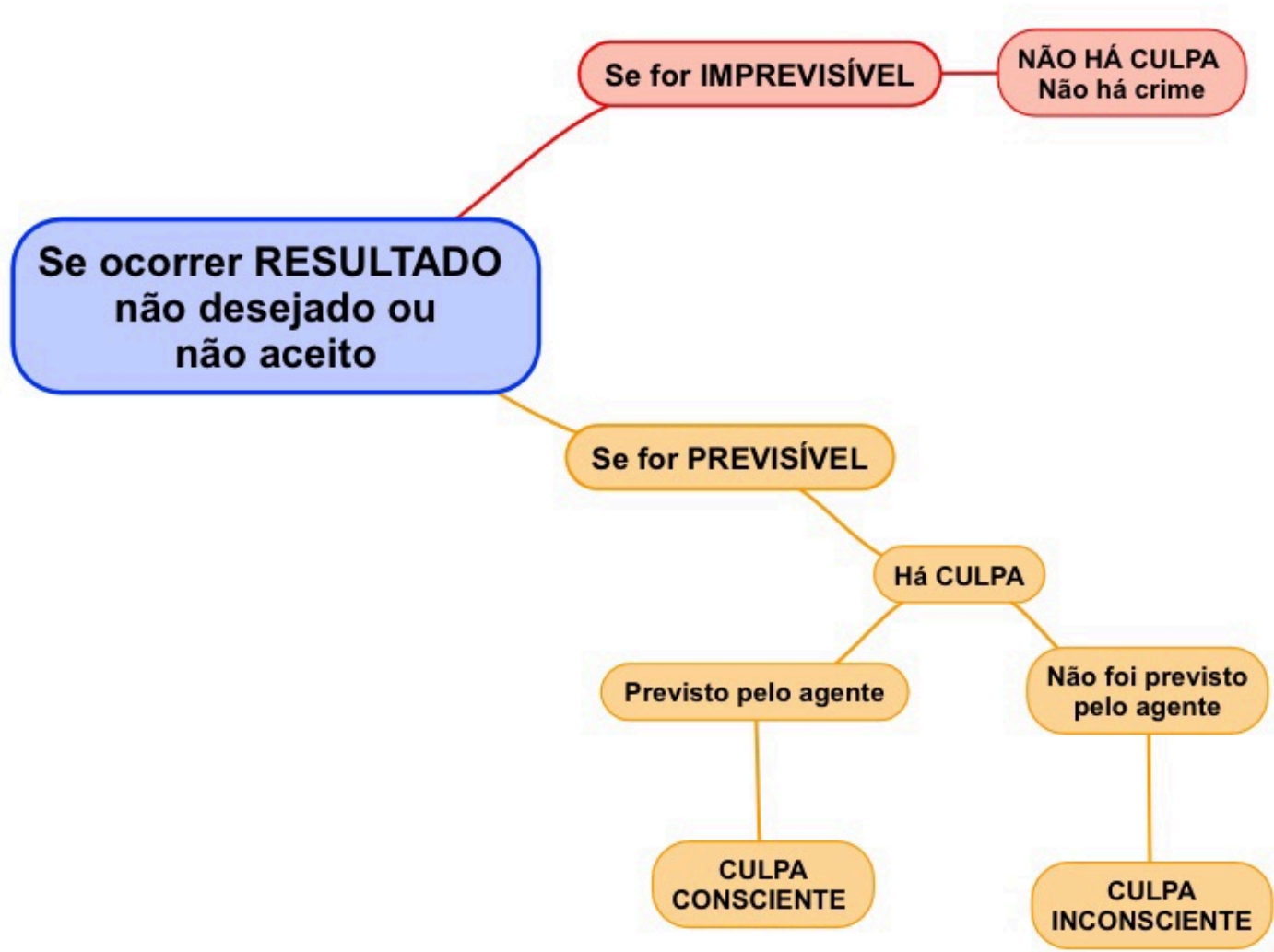
Então, só haverá CULPA se o resultado for previsível.

Vamos avançar.

Se houver CULPA (se o resultado for previsível), essa CULPA pode ser de dois tipos: **CULPA CONSCIENTE e CULPA INCONSCIENTE**.

CULPA CONSCIENTE - Vamos supor um resultado que seja previsível por uma pessoa normal, logo, pode haver CULPA. Além de ser previsível, o próprio agente tem **CONSCIÊNCIA** da previsibilidade da ocorrência do resultado. Em outras palavras, o próprio agente tem CONSCIÊNCIA da possibilidade de ocorrer o resultado. Nesse caso, se ele não aceita que esse resultado possa ocorrer, ele age com **CULPA CONSCIENTE**. Aqui o agente prevê o resultado, mas não aceita que ele possa ocorrer.

CULPA INCONSCIENTE - Vamos supor um resultado que seja previsível por uma pessoa normal, logo, pode haver CULPA. Agora se o agente **NÃO tem CONSCIÊNCIA** da previsibilidade da ocorrência do RESULTADO, haverá **CULPA INCONSCIENTE**. Preste atenção, **na culpa inconsciente o resultado é previsível** (qualquer pessoa pode prever a possibilidade de ocorrer o resultado), no entanto, o agente não prevê o resultado.



DOLO EVENTUAL versus CULPA CONSCIENTE

A diferença entre os dois institutos é um dos maiores dilemas do candidato.

Mas agora você já tem total condição de entender a diferença.

No **dolo eventual** o agente assume o risco de produzir o resultado. Assumir o risco é tolerar o resultado. Assumir o risco é dizer: *“Dane-se, sei que posso causar um acidente e matar alguém, mas não ligo”*. Em outras palavras, no dolo eventual o agente **ACEITA EVENTUAL** ocorrência do resultado.

Na culpa **CONSCIENTE** o agente tem **CONSCIÊNCIA** da previsibilidade da ocorrência do **RESULTADO**. Veja bem, o agente tem **CONSCIÊNCIA** da possibilidade de ocorrer o resultado, mas ele **não aceita que esse resultado poderia ocorrer**, por isso age com **CULPA CONSCIENTE**.

O elemento diferenciador entre **o dolo eventual e a culpa consciente é a ACEITAÇÃO ou NÃO de eventual do resultado**.

Na conduta **CULPOSA** o agente **NÃO QUER O RESULTADO** e **NÃO ACEITA QUE ELE VENHA OCORRER**.

Já no **dolo EVENTUAL** o agente **ACEITA EVENTUAL** ocorrência do resultado.

Vamos exemplificar. Vendo o marido em alta velocidade, a esposa diz: “Para de correr, você pode perder o controle do carro e atropelar e matar alguém”.

1. Resposta do MARIDO com **CULPA CONSCIENTE**: “deixa de ser medrosa, nada vai acontecer, pois sou bom motorista”. O acidente ocorre com a morte de um pedestre. Nesse caso, embora **CONSCIENTE da possibilidade de um atropelamento**, o marido **não acreditava na ocorrência de um acidente**, pois confiava em seu talento como motorista.

2. Resposta do MARIDO com **DOLO EVENTUAL**: “não estou nem aí. Não me importo com a vida das pessoas. Se eventualmente um acidente ocorrer, se eventualmente eu atropelar e matar alguém, pouco me importa. Dane-se!!”. Veja que o agente ASSUMIR (ACEITA) o risco de matar alguém. Ele ACEITOU o EVENTUAL atropelamento e morte.



Mas qual a importância de saber se o CRIME é DOLOSO ou CULPOSO?

Tem diferença de tratamento?

Sim, e muita.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o **princípio da excepcionalidade do crime culposo**.

Em outras palavras, os crimes culposos **só serão punidos se previstos expressamente na lei penal**.

É o que diz o Código Penal:

Art. 18 (...)

Parágrafo único - **Salvo os casos expressos em lei**, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Por exemplo, o crime de DANO (“destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”) **não** tem PREVISÃO LEGAL de punição na modalidade culposa. Logo, só se pune o dano doloso. Se fosse punido, muitas colisões de automóveis seriam crime de dano.

Agora o crime tem HOMICÍDIO tem previsão de punição na forma CULPOSA (“se o homicídio é culposo: pena – detenção, de um a três anos”.

Portanto, é ESSENCIAL identificar se houve DOLO ou CULPA. Isso mudará e muita a história de cada caso.

Para finalizar, veja o que diz o Código Penal:

Art. 18 – Diz-se o crime:

*(...) II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por **imprudência, negligência ou imperícia**.*

Portanto, há três modalidades de culpa:

- A **Negligência** é uma omissão, uma ausência de precaução em relação ao ato realizado.
- A **imprudência** é o comportamento doloso realizado com precipitação ou insensatez.
- A **Imperícia** é a falta de aptidão para a profissão, por exemplo.

Em tempo, tudo isso que estamos e chamamos de CULPA também é conhecido pela doutrina como CULPA ESTRITO SENSO. Isso é importante ficar ligado, visto que a doutrina chama de CULPA LATO SENSO tanto a ação com DOLO, quanto com CULPA ESTRITO SENSO. Mas fique tranquilo, se falar só em CULPA, é a CULPA ESTRITO SENSO que estudamos nessa aula.



Fique ligado!

Tradicionalmente, a classificação mais conhecida pela doutrina é de CULPA CONSCIENTE e INCONSCIENTE.

Mas há uma classificação menos conhecida: de CULPA PRÓPRIA e CULPA IMPRÓPRIA.

A culpa PRÓPRIA, como o nome já diz, é a culpa PROPRIAMENTE dita.

Já a culpa IMPRÓPRIA (por extensão; por assimilação; por equiparação) é que ocorre no caso de ERRO EVITÁVEL quanto a excludente de ilicitude.

O agente AGE COM DOLO, mas IMAGINA, JULGA, que estaria em legítima defesa, em estado de necessidade, e por isso, diante do IMAGINADO, pratica a conduta.

Nesses casos, se o ERRO ERA EVITÁVEL, o agente responde por CULPA (culpa IMPRÓPRIA), e não por dolo.

Veja bem, não se trata PROPRIAMENTE de uma conduta culposa, visto que ele age com dolo, mas a lei considera a conduta culposa, por isso a culpa é classificada como IMPRÓPRIA.

PRETERDOLO

Se você entendeu bem o DOLO e CULPA, esse tema será fácil.

Antes do CRIME PRETERDOLOSO, precisamos entender os **CRIMES AGRAVADOS PELO RESULTADO**.

Preste atenção no nome!!!

Crime AGRAVADO pelo RESULTADO é aquele com PREVISÃO LEGAL de AGRAVAMENTO (pena maior, por exemplo) caso ocorrer determinado RESULTADO.

O exemplo clássico é a “*Lesão Corporal Seguida de Morte*”. O Código Penal prevê o crime de “Lesão Corporal Simples” (*ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem – pena detenção de 3 meses a 1 ano*). Agora se **RESULTAR EM MORTE** a pena será muito mais grave (*se resulta em morte ... reclusão de 4 a 12 anos*). Viu, o RESULTADO AGRAVOU O CRIME, ou seja, é um **CRIME AGRAVADO PELO RESULTADO**.

Pois bem, o **CRIME PRETERDOLOSO é justamente um tipo de CRIME AGRAVADO PELO RESULTADO**.

No CRIME PRETERDOLOSO o agente tem DOLO em praticar um CRIME MENOS GRAVE (roubar, por exemplo), e por CULPA acaba acontecendo um CRIME MAIS GRAVE (morte, por exemplo).

Como costuma dizer a DOUTRINA e algumas QUESTÕES, o agente tem DOLO NA CONDUTA (dolo no antecedente, a conduta) e CULPA NO RESULTADO (culpa no consequente, o resultado).

É o que ocorre na *lesão corporal seguida de morte*.

A pessoa tem DOLO EM LESIONAR (*a pessoa quer lesionar e dá um soco na vítima*), porém **não** tem dolo de matar, e acaba matando por CULPA (*com o soco, a vítima cai, bate a cabeça e acaba morrendo*).

Veja, há DOLO DIRETO NA CONDUTA (quer lesionar), mas o RESULTADO (a morte) é apenas CULPOSO. No caso há culpa pela morte, visto que era PREVISÍVEL que a vítima pudesse cair e bater a cabeça.

Mas preste atenção, o agente só responderá pelo AGRAVAMENTO DO RESULTADO se houver CULPA NO RESULTADO.

Como assim?

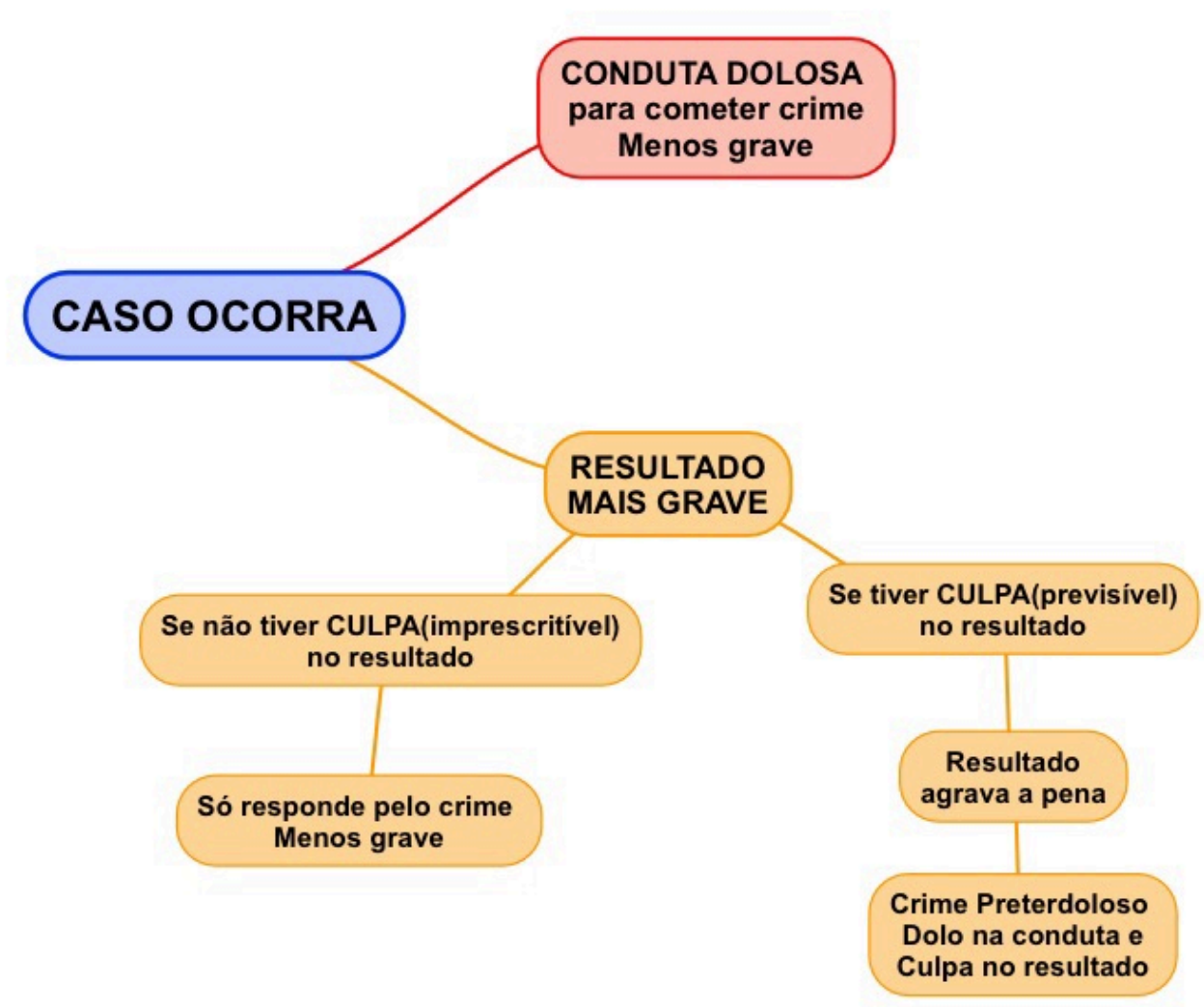
CASO 01: José dá um soco em Carlos querendo apenas LESIONAR. Porém, José não sabia que Carlos tinha um problema de saúde, e o soco ocasionou um aneurisma cerebral que levou Carlos a morte. Veja, o RESULTADO NÃO ERA PREVISÍVEL (não é previsível pessoas terem aneurisma cerebral), logo, não houve culpa no resultado, por isso, José só responderá por LESÃO CORPORAL.

CASO 02: José dá um soco em Carlos (que estava bêbado) querendo apenas LESIONAR. Porém, Carlos cai, bate a cabeça e morre por traumatismo craniano. Veja, o RESULTADO ERA PREVISÍVEL (é previsível que pessoas bêbadas possam cair e bater a cabeça ao serem agredidas), logo, houve culpa no resultado, por isso, José só responderá por LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Por isso que o Código Penal assim diz:

Agravação pelo resultado

Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.



Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10

Resumo

DOLO

O Código Penal define o que é crime DOLOSO:

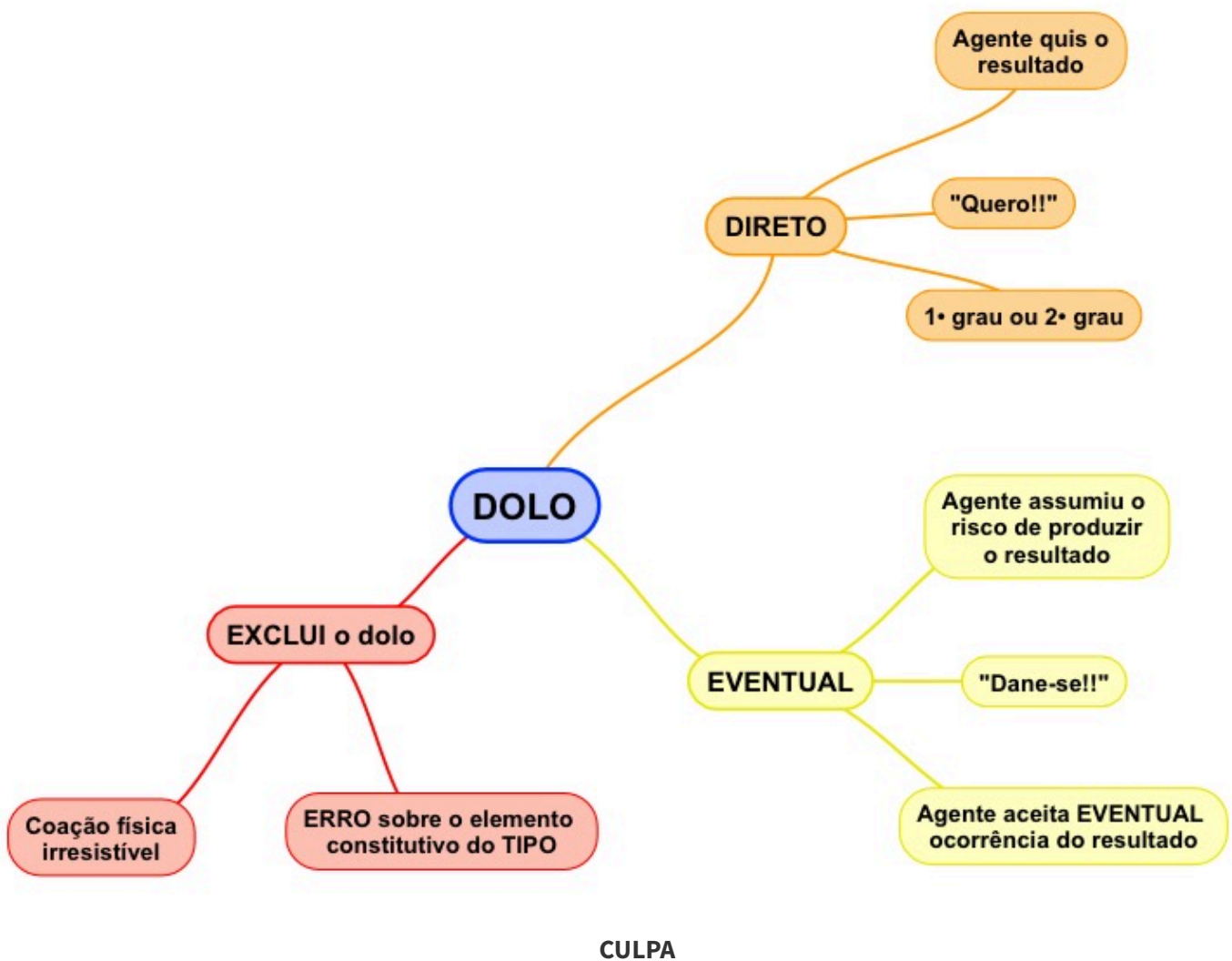
Art. 18 – **Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;**

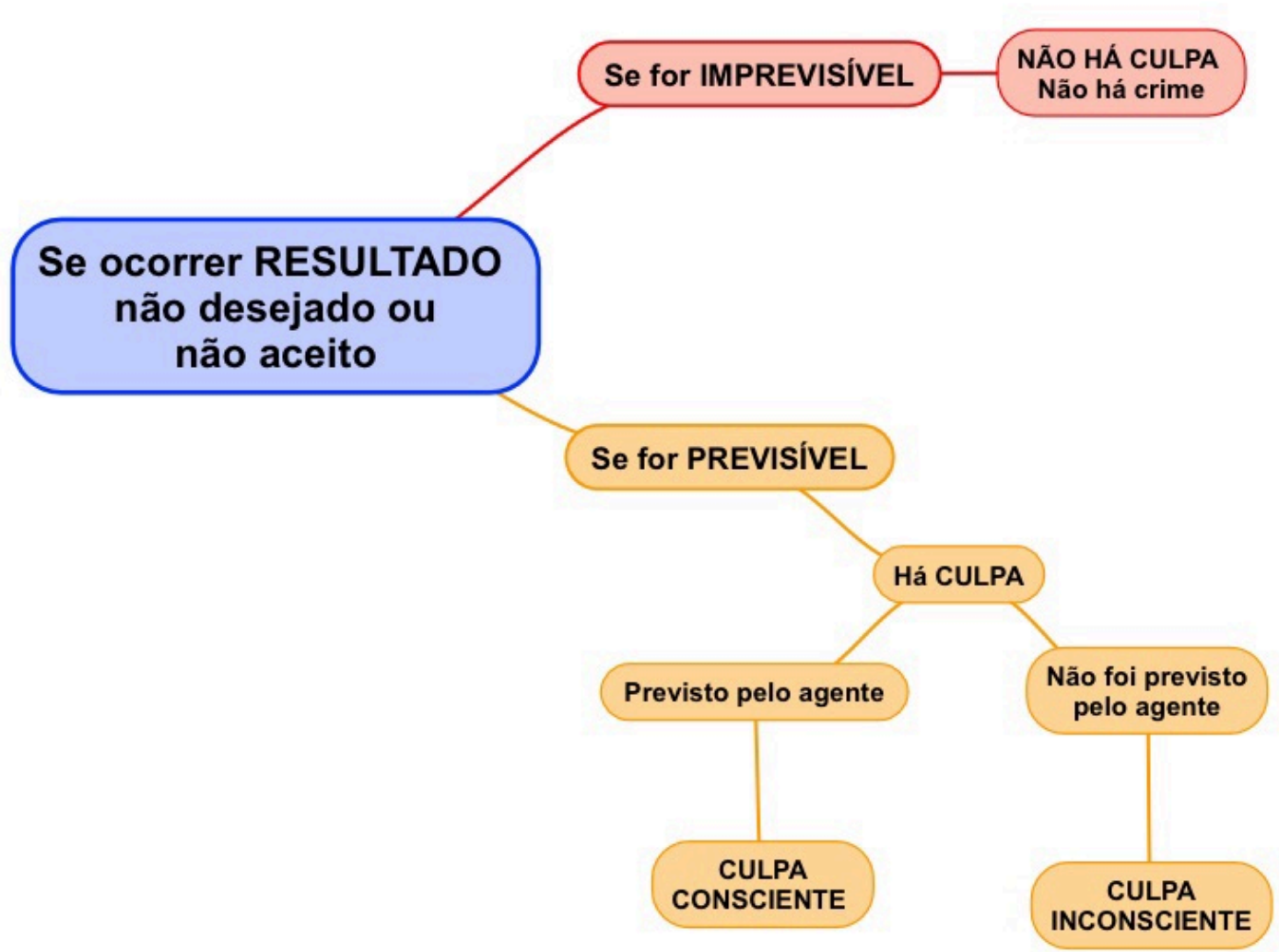
Veja que o crime é DOLOSO em dois casos:

- Quando o agente quis o resultado – é o DOLO **DIRETO**;
- Quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado – é o DOLO **EVENTUAL**.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o DOLO:

Art. 20 - **O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.**





O ordenamento jurídico brasileiro adota o **princípio da excepcionalidade do crime culposo**. Em outras palavras, os crimes culposos **só serão punidos se previstos expressamente na lei penal**. É o que diz o Código Penal:

Art. 18 (...) Parágrafo único - **Salvo os casos expressos em lei**, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Para finalizar, veja o que diz o Código Penal:

Art. 18 – Diz-se o crime: (...) II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por **imprudência, negligência ou imperícia**.

Portanto, há três modalidades de culpa:

- A **Negligência** é uma omissão, uma ausência de precaução em relação ao ato realizado.
- A **imprudência** é o comportamento doloso realizado com precipitação ou insensatez.
- A **Imperícia** é a falta de aptidão para a profissão, por exemplo.

PRETERDOLO

Crime AGRAVADO pelo RESULTADO é aquele com PREVISÃO LEGAL de AGRAVAMENTO (pena maior, por exemplo) caso ocorrer determinado RESULTADO.

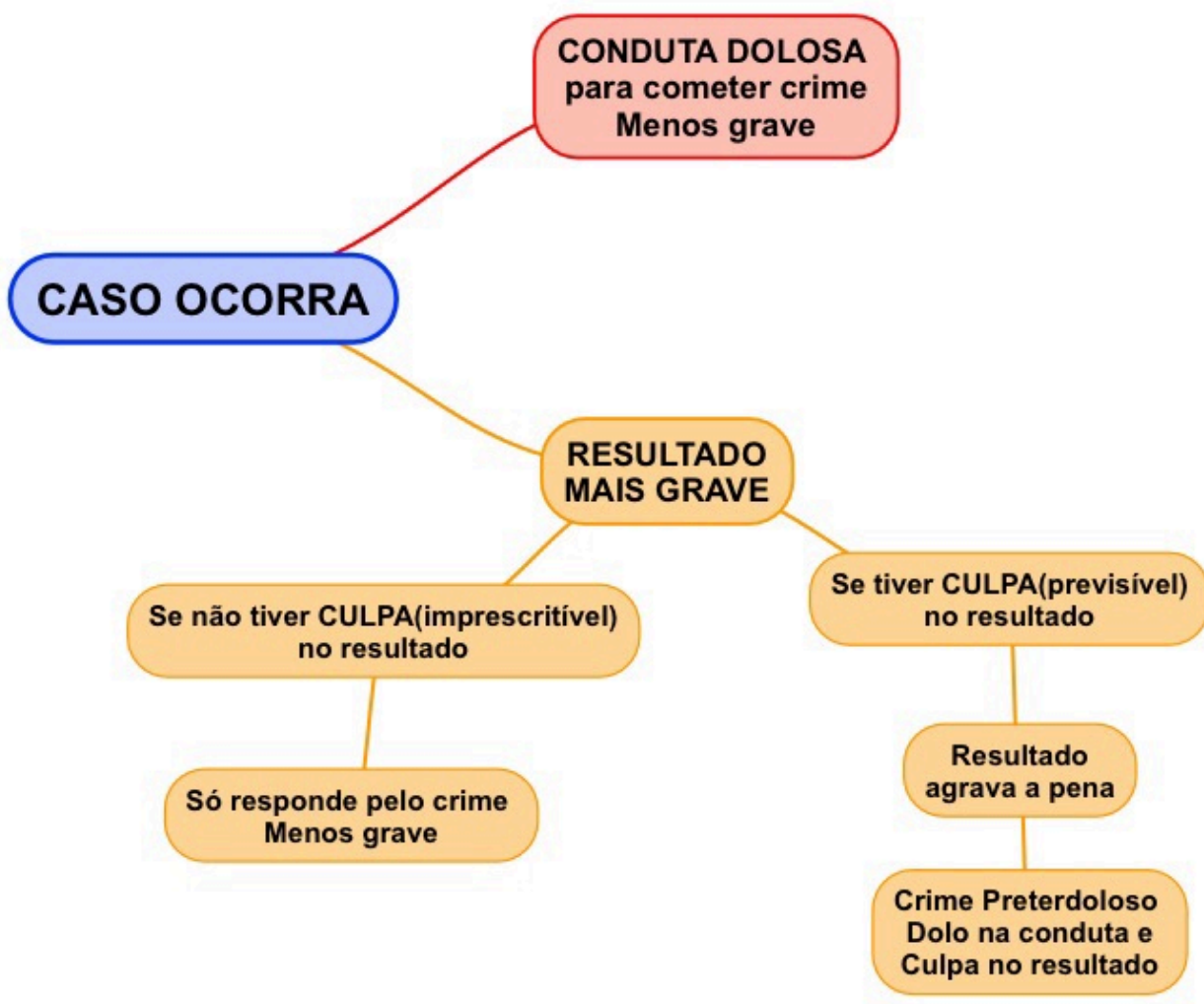
CRIME PRETERDOLOSO é justamente um tipo de CRIME AGRAVADO PELO RESULTADO.

No CRIME PRETERDOLOSO o agente tem DOLO em praticar um CRIME MENOS GRAVE (roubar, por exemplo), e por CULPA acaba acontecendo um CRIME MAIS GRAVE (morte, por exemplo). DOLO NA CONDUTA (dolo no antecedente, a conduta) e CULPA NO RESULTADO (culpa no consequente, o resultado).

Mas preste atenção, o agente só responderá pelo AGRAVAMENTO DO RESULTADO se houver CULPA NO RESULTADO.

Código Penal assim diz:

Agravação pelo resultado Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.



Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960